ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

о заключении договора возмездного оказания информационно-консультационных услуг (психологическое консультирование)

г. Ростов-на-Дону Дата

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий документ является публичной офертой общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛОВЕК» (ИНН 6166083531, ОГРН 1126193004563; далее — «Исполнитель») заключить с дееспособным физическим лицом, достигшим 18-летнего возраста (далее — «Заказчик»), договор возмездного оказания информационно-консультационных услуг по психологическому консультированию на изложенных ниже условиях.

1.2. Оферта адресована лицам, приобретающим консультацию для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. К отношениям Сторон применяются статьи 435, 437, 438, 779–783 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — «ГК РФ») и Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее — «Закон о защите прав потребителей»).

1.3. Акцептом оферты признаётся внесение 100-процентной оплаты выбранной консультации после предоставления Заказчику возможности ознакомиться с условиями оферты и существенной информацией об услуге. Договор считается заключённым с момента подтверждения оплаты платёжной системой. Заказчик получает возможность сохранить или запросить действовавшую при оплате редакцию оферты.

1.4. До акцепта Исполнитель предоставляет доступную и достоверную информацию об Исполнителе, характере и стоимости услуги, продолжительности, формате, порядке записи и отмены, а также о соответствующем специалисте и его квалификации в объёме, предусмотренном законодательством. Сведения могут быть размещены на сайте Исполнителя и/или в сервисе «Консилиум».

1.5. Каждый отдельный платёж за одну консультацию образует самостоятельный заказ в рамках настоящей оферты. Термины «консультация» и «Сессия» используются как равнозначные; «согласованное время» — подтверждённые дата и начало Сессии с указанием часового пояса.

1.6. Заказчиком и участником Сессии по общему правилу является одно и то же совершеннолетнее лицо. Консультирование несовершеннолетних,

участие третьего лица или приобретение Сессии в пользу иного лица допускаются только после отдельного согласования, проверки применимых требований к согласию и определения участников договорных отношений; данная оферта сама по себе не регулирует такие случаи.

1.7. Выбор даты и времени, направления электронных уведомлений и подтверждения оплаты могут выполняться через сервис «Консилиум» с использованием контактных данных, указанных Заказчиком. Использование технического посредника не освобождает Исполнителя от обязательств по настоящей оферте.

1.8. Заказчик может направлять Исполнителю уведомления, заявления об отказе, обращения о переносе и претензии по адресу электронной почты, указанному в разделе 11, либо иным способом, позволяющим достоверно установить содержание и доставку сообщения. Для реализации прав потребителя не требуется пользоваться исключительно личным кабинетом или специальной формой.

1.9. Настоящая оферта не является согласием на обработку персональных данных в случаях, когда такое согласие требуется законом, и не заменяет отдельно оформляемых документов, указанных в разделе 8.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ХАРАКТЕР УСЛУГ

2.1. Исполнитель обязуется организовать и оказать одну индивидуальную дистанционную консультацию психолога по запросу Заказчика, а Заказчик — оплатить её в порядке настоящей оферты. Непосредственное консультирование осуществляет психолог, сведения о котором доводятся до сведения Заказчика до оплаты либо до окончательного согласования Сессии.

2.2. Сессия проводится в формате видеоконференции на платформе «Яндекс Телемост», продолжительность одной Сессии составляет 60 (шестьдесят) минут. Способ подключения, ссылка и время направляются Заказчику по согласованным каналам связи. Иной способ проведения Сессии возможен исключительно по соглашению Сторон.

2.3. Содержание консультации — профессиональное обсуждение личных переживаний, эмоциональных затруднений, взаимоотношений, поведенческих и иных психологических запросов в пределах профессиональной компетенции специалиста. Конкретное содержание зависит от сформулированного Заказчиком запроса и профессиональных методов работы психолога.

2.4. Услуга имеет немедицинский информационно-консультационный характер. В рамках данной оферты не осуществляются медицинская диагностика, лечение заболеваний, медицинская психотерапия, назначение

лекарственных препаратов, выдача медицинских заключений и иные медицинские вмешательства. Услуга не подменяет медицинскую помощь, в том числе помощь врача-психиатра, врача-психотерапевта и экстренных служб.

2.5. Исполнитель обеспечивает организацию Сессии и надлежащее профессиональное консультирование, однако не обещает устранения определённого состояния, разрешения жизненной ситуации, изменения поведения третьих лиц или достижения иного конкретного субъективного результата. Эффект консультирования индивидуален и зависит, в частности, от обстоятельств Заказчика, характера запроса и его самостоятельных решений. Отсутствие желаемого результата само по себе не доказывает недостаток услуги; при этом все предусмотренные законом требования к её качеству сохраняются.

2.6. При обнаружении признаков состояния, требующего медицинской, экстренной или иной специализированной помощи, психолог сообщает о необходимости обращения к профильному специалисту или в соответствующие службы. В случае непосредственной угрозы жизни либо здоровью следует обращаться в экстренные службы; Исполнитель не осуществляет круглосуточное кризисное реагирование и не заменяет службу экстренной помощи.

2.7. Консультирование может быть проведено работником или иным надлежащим образом привлечённым Исполнителем квалифицированным специалистом с соблюдением требований статьи 780 ГК РФ, договорной конфиденциальности и законодательства о персональных данных. Существенная замена заранее выбранного психолога согласуется с Заказчиком; при несогласии с заменой и отсутствии возможности первоначального исполнения Заказчик вправе потребовать возврат за неоказанную услугу.

2.8. Рекомендации, обсуждаемые в рамках Сессии, имеют консультационный характер. Решения, связанные с личной жизнью, отношениями, трудом, финансами и обращением за медицинской помощью, Заказчик принимает самостоятельно. Данное положение не исключает ответственности Исполнителя за ненадлежащее оказание Сессии.

2.9. Исполнитель вправе использовать профессиональные методы консультирования, не являющиеся медицинскими вмешательствами, при соблюдении требований законодательства, общепринятых профессиональных стандартов и безопасного обращения с Заказчиком.

3. ЗАПИСЬ, СОГЛАСОВАНИЕ ВРЕМЕНИ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕССИИ

3.1. Запись осуществляется через сервис «Консилиум» (сайт и/или приложение) с выбором доступного интервала либо последующим согласованием даты и времени. Конкретные дата, время начала и часовой пояс считаются согласованными после подтверждения Исполнителя, отражённого в сервисе и/или направленного по контактному каналу Заказчика.

3.2. Подтверждение записи содержит дату и время Сессии, фамилию и/или имя специалиста либо иной позволяющий его определить идентификатор, канал подключения или порядок получения ссылки. Заказчику рекомендуется проверить указанные сведения при получении. Изменение часового пояса вследствие настроек устройства само по себе не меняет согласованный момент начала.

3.3. После подтверждения оплаты и записи Исполнитель предоставляет ссылку для подключения к «Яндекс Телемост» или инструкцию по её получению заблаговременно в разумный срок. Если ссылка не поступила или недействительна, Заказчик вправе обратиться по указанным контактам, а Исполнитель обязан предпринять разумные меры по устранению препятствия.

3.4. Если после оплаты Стороны не смогли согласовать подходящее время, Исполнитель предлагает доступные альтернативы; Заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возврата за неоказанную Сессию в соответствии с разделом 6. Исполнитель не вправе удерживать стоимость услуги только по причине отсутствия согласованного времени.

3.5. Заказчик обеспечивает исправность своего устройства, работоспособность камеры и микрофона, доступ в Интернет и помещение, позволяющее по возможности сохранить приватность беседы. Исполнитель обеспечивает готовность своего специалиста и используемых им средств подключения в пределах зависящих от Исполнителя обстоятельств.

3.6. В согласованное время психолог подключается к Сессии или обеспечивает иную объективно подтверждаемую готовность к её началу. При опоздании Заказчика консультация проводится в пределах оставшегося временного интервала; её автоматическое продление не предусмотрено, но может быть отдельно согласовано без навязывания платных услуг.

3.7. При отсутствии Заказчика психолог предпринимает разумные действия для связи с ним по согласованному каналу, по возможности направляет сообщение о начавшейся Сессии и сохраняет готовность приступить к консультированию в течение всего согласованного 60-минутного интервала. По истечении первых 15 минут допускается

зафиксировать факт неявки, однако такая фиксация сама по себе не означает завершения обязательств или безусловного удержания оплаты.

3.8. Исполнитель вправе формировать внутренний акт хода Сессии или неявки, отражающий номер заказа, дату, согласованный часовой пояс, моменты подключения и отключения специалиста, попытки связи, факт присутствия или отсутствия Заказчика, доступность платформы, обстоятельства технических неполадок, продолжительность фактически оказанной части услуги и фамилию составившего акт лица. При наличии технической возможности могут сохраняться служебные журналы платформы, сведения сервиса «Консилиум», электронные подтверждения уведомлений и скриншоты технических экранов без изображения или содержания конфиденциальной беседы.

3.9. Указанные в пункте 3.8 сведения предназначены для подтверждения обстоятельств исполнения договора и рассматриваются в совокупности с иными допустимыми доказательствами. Односторонний акт Исполнителя не признаётся сторонами бесспорным доказательством и не лишает Заказчика права представлять возражения и собственные доказательства.

3.10. Если Заказчик подключился позднее согласованного начала, Исполнитель по возможности фиксирует фактический момент подключения и продолжительность беседы. Время ожидания не объявляется фактически проведённой психологической консультацией; правовые последствия опоздания и причинной им невозможности исполнения оцениваются по разделу 6.

3.11. При существенном сбое связи, оборудования или программного обеспечения на стороне Исполнителя, делающем Сессию невозможной, Заказчику предлагается безвозмездный перенос либо возврат денежных средств за неоказанную часть услуги в соответствии с законом по его выбору. Исполнитель не вправе перекладывать последствия собственной неисправности на Заказчика.

3.12. При сбое на стороне Заказчика психолог предпринимает разумные попытки восстановления контакта. Если полное оказание услуги не состоялось, возможность применения пункта 2 статьи 781 ГК РФ оценивается индивидуально при установлении вины Заказчика, причинной связи и фактической готовности Исполнителя; автоматическое списание стоимости исключается.

3.13. Если причина сбоя связана с общей недоступностью «Яндекс Телемост» или не может быть достоверно отнесена к одной из Сторон, Стороны сначала рассматривают перенос без дополнительной платы либо справедливый расчёт за реально проведённую часть. Последствия

невозможности исполнения по обстоятельствам, за которые ни одна сторона не отвечает, определяются с учётом пункта 3 статьи 781 ГК РФ и обязательных прав потребителя.

3.14. При кратковременном прерывании связи психолог и Заказчик предпринимают разумные действия для восстановления соединения; при технической и организационной возможности согласуют восполнение утраченного времени. При невозможности такого восполнения расчёты за неоказанную часть услуги осуществляются в соответствии с законом.

3.15. Время оказания консультации, факты подключения и технические события могут подтверждаться документами и допустимыми цифровыми следами без обязательной аудио- или видеозаписи содержания разговора. Порядок сохранения данных подчиняется разделам 7 и 8 настоящей оферты.

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость одной индивидуальной дистанционной Сессии продолжительностью 60 (шестьдесят) минут составляет 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей.

4.2. Услуга оплачивается на условиях 100-процентной предварительной оплаты с применением доступного платёжного функционала сервиса «Консилиум». До оплаты Заказчику сообщается итоговая цена конкретного заказа; любые платные дополнительные услуги требуют отдельного предварительного согласия Заказчика.

4.3. Факт оплаты подтверждается сведениями применяемого платёжного сервиса и/или платёжными документами. Исполнитель обеспечивает формирование и направление кассового чека в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

4.4. Стоимость уже оплаченной Сессии не изменяется Исполнителем в одностороннем порядке. Новые цены действуют исключительно для последующих заказов, оформленных после опубликования нового тарифа.

4.5. Предварительная оплата не считается невозвратным задатком, штрафом за отказ или заранее оценённой компенсацией убытков. Основания и пределы возможного зачёта оплаты определяются исключительно фактом оказания услуги, документально подтверждёнными расходами либо иными прямо предусмотренными законом обстоятельствами согласно разделу 6.

4.6. В платёжном сообщении, кассовом чеке и учётной записи Исполнителя по возможности фиксируется идентификатор заказа, необходимый для сопоставления Сессии и платежа без избыточного раскрытия содержания психологического обращения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязуется организовать Сессию в согласованное время, предоставить необходимые сведения для подключения, обеспечить участие специалиста надлежащей квалификации, конфиденциальность полученной информации и качество услуги в соответствии с договором и обязательными требованиями закона.

5.2. Исполнитель вправе получать от Заказчика сведения, необходимые для записи и организации Сессии, предлагать изменение даты и времени по соглашению Сторон, фиксировать предусмотренные пунктом 3.8 технические обстоятельства исполнения и получать оплату за фактически оказанные услуги либо в иных случаях, прямо допускаемых законом и настоящей офертой.

5.3. Заказчик вправе своевременно получать сведения об Исполнителе и специалисте, понимать характер и пределы консультирования, участвовать в выборе времени, задавать вопросы по ходу Сессии, направлять обращения и претензии, а также отказаться от договора в установленном законом порядке.

5.4. Заказчик обязуется представить достоверные контактные данные, обеспечить разумную техническую готовность со своей стороны, своевременно подключиться либо сообщить о препятствиях при первой возможности, соблюдать корректный характер общения и не препятствовать законному и безопасному оказанию услуги.

5.5. Стороны обязуются соблюдать уважительное общение. При угрозах, противоправных действиях, грубых нарушениях границ консультирования или невозможности продолжать беседу безопасно специалист вправе приостановить консультацию, пояснив причину, а Исполнитель — определить законный способ дальнейшего исполнения либо прекращения договора. Такое приостановление не означает автоматического удержания полной оплаты.

5.6. Заказчик вправе не раскрывать обстоятельства личной жизни, которые не считает необходимыми для консультации, за исключением случаев, когда без определённой информации оказать запрошенную услугу объективно невозможно; в такой ситуации специалист разъясняет пределы возможной помощи и предлагаемые варианты её продолжения.

5.7. Исполнитель не гарантирует изменение эмоционального состояния Заказчика, достижение конкретной цели или результат действий третьих лиц, однако обязуется добросовестно, профессионально и в согласованном объёме оказать услугу. Пункт 5.7 не ограничивает права Заказчика по статьям 28 и 29 Закона о защите прав потребителей при нарушении сроков или недостатках услуги.

5.8. Исполнитель вправе рекомендовать медицинскую или специализированную помощь при выходе запроса за пределы компетенции психолога; окончание такой Сессии и взаиморасчёты не могут определяться заранее как полностью оказанная услуга независимо от её фактического содержания.

5.9. Стороны вправе использовать для подтверждения фактов исполнения платежные документы, подтверждения записи, переписку, служебные технические сведения и другие допустимые доказательства, при этом объём раскрываемых третьим лицам сведений должен быть необходимым и соразмерным соответствующей цели.

5.10. Исполнитель вправе принимать обоснованные меры по защите конфиденциальности и безопасности Сессии, в том числе просить исключить присутствие посторонних лиц или прекратить не согласованную запись, если такая просьба не противоречит императивным правам Заказчика.

5.11. Ни одно положение об обязанностях Заказчика не является заранее согласованной санкцией за реализацию права на отказ от услуги и не лишает его гарантий, установленных Законом о защите прав потребителей.

6. ПЕРЕНОС, ОТКАЗ ОТ УСЛУГИ И ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Заказчик вправе обратиться с просьбой о переносе Сессии без прекращения договора. Если просьба поступила не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до согласованного начала, Исполнитель предлагает другое доступное время без дополнительной платы. Перенос по более позднему обращению возможен по соглашению Сторон и не подменяет право Заказчика отказаться от услуги.

6.2. Перенос считается согласованным после подтверждения Исполнителем новой даты, времени и часового пояса. До подтверждения переноса сохраняется ранее согласованное время, если Заказчик не заявил об отказе от договора; Исполнитель обязан учитывать содержание всех полученных сообщений, а не только их формальное название.

6.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора по статье 32 Закона о защите прав потребителей и пункту 1 статьи 782 ГК РФ без обязательного объяснения причин, при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых и подлежащих подтверждению расходов, непосредственно связанных с исполнением конкретного заказа. Указанное право не может быть ограничено сроком «не позднее 24 часов» или иным условием настоящей оферты.

6.4. Сообщение Заказчика об отказе считается заявленным при достаточной определённости намерения прекратить оказание услуги и

доставке Исполнителю способом, позволяющим подтвердить получение, в соответствии со статьёй 165.1 ГК РФ. Отдельный подписанный бумажный документ, специальная форма, указание причины или согласие Исполнителя не требуются, если закон не предусматривает иного.

6.5. При отказе до начала Сессии возвращается сумма предоплаты за вычетом только фактически понесённых, непосредственно связанных с конкретным заказом и документально подтверждённых расходов Исполнителя, если таковые имеются. Такие расходы не могут определяться заранее процентом от стоимости консультации, фиксированной комиссией за отмену или платой за резервирование времени без надлежащего правового и доказательственного основания.

6.6. К расходам, указанным в пункте 6.5, при наличии причинной связи и доказательств могут относиться индивидуальные и реально произведённые невозвратные платежи третьим лицам, необходимые для исполнения именно данного заказа. Общие хозяйственные расходы, условный «простой», упущенная выгода, штраф за отказ и предполагаемые, но не понесённые затраты не считаются подтверждёнными фактическими расходами по одному лишь утверждению Исполнителя.

6.7. При отказе после начала и частичного проведения Сессии Исполнитель вправе учитывать стоимость доказанно оказанной части услуги, определяемую обоснованно с учётом объёма и длительности фактически проведённого консультирования, а также документально подтверждённые, не дублирующие эту стоимость расходы, если их возмещение допускается законом. Двойное взыскание одного и того же элемента затрат исключается.

6.8. Стороны специально разграничивают добровольный отказ Заказчика от исполнения договора и невозможность оказания услуги по его вине без такого отказа. Опоздание, неподключение или отсутствие ответа на сообщение не считаются сами по себе выраженным отказом Заказчика; одновременно эти обстоятельства не являются безусловным доказательством его вины.

6.9. Если Заказчик не заявил об отказе, а исполнение согласованной Сессии стало объективно невозможным вследствие доказанных виновных действий или бездействия Заказчика при надлежащей готовности Исполнителя оказать услугу, Исполнитель вправе ссылаться на пункт 2 статьи 781 ГК РФ и ставить вопрос об оплате стоимости соответствующей Сессии в полном объёме, поскольку иное не установлено законом или договором. Применение данного пункта возможно только после оценки фактических обстоятельств и не носит автоматического характера.

6.10. Для применения пункта 6.9 Исполнитель должен быть готов подтвердить, в частности: наличие согласованной и оплаченной записи;

своевременное предоставление работоспособного способа подключения; реальную техническую и профессиональную готовность психолога на протяжении согласованного 60-минутного интервала; предпринятые попытки связи; отсутствие собственного препятствия оказанию услуги; вину Заказчика и причинную связь между его поведением и невозможностью исполнения. Учитываются объяснения и доказательства Заказчика.

6.11. Сам факт составления акта о неявке, окончания 15-минутного ожидания, резервирования слота в расписании либо предварительной оплаты не означает возникновения безусловного права оставить у Исполнителя 3 500 рублей. В частности, отказ от договора, заявленный до момента невозможности исполнения, подлежит рассмотрению по пунктам 6.3–6.7, а не под видом виновной неявки.

6.12. Если обстоятельства неявки, технического сбоя или невозможности проведения консультации остаются спорными или объективно не позволяют установить вину Заказчика, полная стоимость не удерживается автоматически по пункту 2 статьи 781 ГК РФ; вопрос расчётов разрешается в зависимости от установленных фактов, применимого закона и прав потребителя.

6.13. При невозможности исполнения по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, расчёты определяются в соответствии с пунктом 3 статьи 781 ГК РФ с учётом норм, защищающих потребителя, если не согласован более благоприятный для Заказчика перенос или возврат. При невозможности оказания услуги по вине Исполнителя применяется раздел 9 и предусмотренные законом способы защиты прав Заказчика.

6.14. Согласованный Сторонами перенос Сессии не является новой платной услугой сам по себе. Если новая дата не согласована, Заказчик сохраняет право отказаться от договора и получить причитающийся возврат. Исполнитель не вправе навязывать вместо денежного возврата сертификат, баланс личного кабинета или повторную консультацию.

6.15. Заявление о возврате можно направить по адресу sales-q-team@chelovekmed.ru либо иным доступным способом, позволяющим удостоверить поступление требования. Для идентификации платежа достаточно сообщить разумно необходимые сведения, например ФИО или имя при записи, контакт, дату платежа, сумму и/или номер заказа. Отсутствие формальных реквизитов заявления не является самостоятельным основанием для отказа в законном требовании.

6.16. Исполнитель осуществляет причитающийся Заказчику возврат в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования о возврате в случаях, когда такой срок не противоречит применимому императивному регулированию. Если для идентификации конкретного

платежа объективно недостаточно сведений, Исполнитель без неоправданной задержки запрашивает необходимые уточнения и оказывает содействие в идентификации, не используя запрос сведений для искусственного продления сроков.

6.17. Возврат осуществляется, как правило, тем же способом, которым была произведена оплата, если это технически возможно и не противоречит законодательству; по согласованию Сторон допускается иной законный способ. Срок фактического межбанковского зачисления, не зависящий от Исполнителя, определяется правилами платёжной инфраструктуры, что не освобождает Исполнителя от обязанности своевременно инициировать возврат.

6.18. При удержании расходов, стоимости доказанно оказанной части услуги либо при ссылке на пункт 2 статьи 781 ГК РФ Исполнитель предоставляет Заказчику мотивированный расчёт и по обоснованному запросу — доступные подтверждающие документы или их допустимые обезличенные извлечения, без раскрытия персональных данных других лиц и коммерческой тайны сверх необходимого.

6.19. Никакие положения настоящего раздела не ограничивают право Заказчика заявлять требования при недостатках услуги, нарушении срока её оказания, недостоверной информации либо других нарушениях Исполнителя. Последствия таких нарушений определяются Законом о защите прав потребителей, в том числе его статьями 12, 28, 29 и 31, в применимых случаях.

6.20. При рассмотрении спора Исполнитель и Заказчик вправе представлять допустимые доказательства факта отказа, готовности к оказанию услуги, её действительного объёма, возникновения технической неисправности, расходов и иных юридически значимых обстоятельств; окончательная правовая квалификация этих обстоятельств определяется в соответствии с законом.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАПИСИ КОНСУЛЬТАЦИЙ

7.1. Исполнитель, его психологи и иные уполномоченные лица обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений о личности Заказчика, содержании его обращения и обстоятельствах, сообщённых в ходе консультации, за исключением раскрытия на законных основаниях и в необходимом объёме.

7.2. По общему правилу Исполнитель не ведёт аудио- или видеозапись содержания Сессии и не осуществляет её скрытое прослушивание или трансляцию третьим лицам. Запись Исполнителем может производиться только при наличии отдельного, надлежащим образом оформленного

законного основания, необходимых согласий, заранее сообщённых целей, состава данных, сроков хранения и условий доступа.

7.3. Заказчик обязуется уважать конфиденциальность и права психолога и иных лиц: о намерении осуществлять аудио- или видеозапись, трансляцию либо допускать присутствие третьего лица следует заранее уведомить психолога и согласовать допустимый формат. Использование или распространение материалов Сессии не должно нарушать закон, права на частную жизнь, персональные данные и иные охраняемые права других лиц. Данный пункт не ограничивает императивные права Заказчика, в том числе право законным способом защищать свои интересы и представлять доказательства.

7.4. Пункт 7.3 не предоставляет Исполнителю права произвольно запрещать Заказчику фиксацию сведений законными способами и не устанавливает штраф за нарушение договорённости о записи. При невозможности согласовать безопасный режим записи Стороны действуют разумно, а денежные расчёты производятся только по правилам закона.

7.5. Служебные технические сведения о времени входа, выходе, соединении, направлении ссылок, сбоях и попытках связи не приравниваются сами по себе к записи содержания психологического разговора. Их обработка допускается только в необходимом объёме и при наличии предусмотренных законом оснований, с соблюдением режима конфиденциальности и информационной безопасности.

7.6. Использование содержания конкретной консультации, изображений, голоса, цитат, отзывов, истории обращения Заказчика в рекламе, обучающих материалах, социальных сетях и публикациях требует самостоятельного законного основания и необходимых отдельных согласий; акцепт настоящей оферты такого разрешения не предоставляет.

7.7. Исполнитель принимает разумные организационные и технические меры для предотвращения неправомерного доступа к информации; круг сотрудников, допускаемых к сведениям, определяется служебной необходимостью. Исполнитель не отвечает за нарушение приватности на устройстве или в помещении Заказчика при отсутствии своей вины, но отвечает за собственные нарушения конфиденциальности на основаниях закона.

7.8. Раскрытие сведений уполномоченным государственным органам, по судебным требованиям и в иных прямо предусмотренных законом случаях производится в пределах законного запроса и обязательных ограничений. Необходимость защиты жизни и здоровья оценивается с учётом конкретного законного основания, без универсального освобождения Исполнителя от конфиденциальности.

7.9. Согласование отдельной записи не создаёт обязанности Исполнителя предоставлять запись, вести архив всех Сессий либо хранить материалы сверх заявленных целей и законных сроков. Режим обработки записей, если таковые законно создаются, регулируется отдельным документом и Политикой в отношении обработки персональных данных.

8. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Исполнитель является оператором персональных данных в части данных, обрабатываемых им при организации и проведении Сессии, расчётах и исполнении обязанностей по закону. Основания, цели и объём обработки определяются Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой Исполнителя в отношении обработки персональных данных.

8.2. Для заключения и исполнения договора, связи с Заказчиком, учёта платежей и выдачи кассовых документов Исполнитель вправе обрабатывать минимально необходимые обычные персональные данные на основании пункта 5 части 1 статьи 6 Закона № 152-ФЗ и других непосредственно применимых законных оснований. Если закон допускает такую обработку без согласия, отдельное согласие для соответствующей цели не требуется.

8.3. Всякая обработка, для которой закон требует согласия субъекта, осуществляется только после получения отдельного, свободного, конкретного, предметного, информированного, сознательного и однозначного согласия; его текст оформляется отдельно от настоящей оферты и иных документов в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона № 152-ФЗ. Факт оплаты, проставления отметки об ознакомлении с офертой либо молчание Заказчика сами по себе такого согласия не заменяют.

8.4. Сведения о состоянии здоровья, интимной жизни и иных специальных категориях персональных данных, перечисленных в части 1 статьи 10 Закона № 152-ФЗ, обрабатываются только на специальном законном основании. Если таким основанием является согласие Заказчика по пункту 1 части 2 статьи 10, оно оформляется отдельно в письменной форме по требованиям части 4 статьи 9 Закона № 152-ФЗ; электронная форма должна соответствовать установленным законом требованиям к электронной подписи.

8.5. Простая отметка на сайте или акцепт оферты не предполагаются достаточными для письменного согласия из пункта 8.4 без надлежащего механизма электронной подписи. До наличия соответствующего основания Исполнитель не вправе целенаправленно собирать, записывать или сохранять такие специальные категории персональных данных; Заказчику

рекомендуется воздержаться от их передачи через формы записи и открытые каналы связи.

8.6. Если для заявленного запроса объективно необходима обработка специальных категорий данных, Исполнитель до такой обработки информирует Заказчика о правовом основании, целях и доступной форме согласия либо предлагает вариант консультации без обработки соответствующих сведений, когда это профессионально возможно. Отказ от необязательных согласий, включая рекламные, не должен лишать Заказчика доступа к не зависящей от них услуге.

8.7. Исполнитель не включает согласия на маркетинговые рассылки, публикацию отзывов, распространение персональных данных и запись Сессий в состав обязательного акцепта оферты. Для каждой такой цели при необходимости запрашивается отдельное согласие, соответствующее её правовому режиму; согласие на распространение данных оформляется с учётом статьи 10.1 Закона № 152-ФЗ.

8.8. Информация о категориях собираемых данных, источниках, целях, сроках хранения, средствах защиты, порядке осуществления прав субъектов данных, контактах оператора, а также о привлечённых к обработке лицах в предусмотренном законом объёме доводится до Заказчика посредством Политики в отношении обработки персональных данных, доступной до передачи соответствующих данных.

8.9. Передача данных при использовании сервиса «Консилиум», платформы «Яндекс Телемост», платёжной инфраструктуры или иных технических решений осуществляется с учётом фактических ролей соответствующих лиц, необходимых законных оснований, требований к поручению обработки по части 3 статьи 6 Закона № 152-ФЗ и правил трансграничной передачи данных, если она имеет место. Настоящая оферта не является универсальным согласием на передачу данных любым третьим лицам.

8.10. Исполнитель применяет меры по соблюдению конфиденциальности и защите данных, ограничивает доступ по кругу полномочий, не размещает данные о психологическом запросе в общедоступных журналах записи и по возможности использует обезличенные идентификаторы заказа в документах о подключении и возврате.

8.11. Заказчик вправе в установленном законом порядке получать сведения об обработке своих данных, заявлять требования об уточнении, блокировании либо уничтожении незаконно обрабатываемых данных и отзывать согласия. Отзыв согласия не отменяет правомерную обработку, для

которой имеется иное самостоятельное законное основание, но не создаёт разрешения на новые цели.

8.12. Настоящая оферта не заменяет самостоятельное письменное согласие на обработку специальных категорий персональных данных, Политику обработки персональных данных, отдельное согласие на запись или согласие на распространение данных. Исполнитель обязан обеспечить их надлежащее оформление и реальное выполнение до начала соответствующих операций.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЙ

9.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств на основаниях и в пределах, определяемых действующим законодательством Российской Федерации. Никакое условие настоящей оферты не исключает и не уменьшает установленную законом ответственность Исполнителя перед потребителем.

9.2. Исполнитель отвечает за организацию консультации, профессиональные действия привлечённого им психолога, предоставление необходимых сведений, предусмотренную законом безопасность и конфиденциальность в пределах своих обязанностей; передача отдельных технических функций третьим лицам сама по себе не освобождает его от предусмотренной законом ответственности.

9.3. Исполнитель не принимает на себя договорной обязанности обеспечить достижение конкретного психологического, семейного или иного субъективного результата либо гарантировать решения третьих лиц. При отсутствии недостатков оказанной консультации и нарушения иных обязательств одно лишь несовпадение результата с ожиданиями Заказчика не образует безусловного основания гражданско-правовой ответственности.

9.4. Ответственность за технические неполадки определяется с учётом доказанных причин их возникновения, действий Сторон и причинной связи с неисполнением обязательства. Исполнитель не отвечает за препятствия, возникшие исключительно на стороне Заказчика и вне контроля Исполнителя, при наличии предусмотренных законом оснований освобождения от ответственности; данный пункт не исключает ответственности Исполнителя за его собственное нарушение.

9.5. Исполнитель не вводит заранее установленный лимит возмещения вреда размером 3 500 рублей, не исключает право Заказчика на предусмотренные законом убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и иные меры защиты и не перекладывает на потребителя бремя доказывания в нарушение императивных правил.

9.6. При выявлении недостатков услуги, нарушении срока её оказания или иной предусмотренной законом ситуации Заказчик вправе использовать соответствующие способы защиты, в том числе предусмотренные статьями 28, 29 и 31 Закона о защите прав потребителей; условия настоящей оферты не препятствуют реализации таких требований.

9.7. Жалобы и претензии направляются на sales-q-team@chelovekmed.ru или по юридическому адресу Исполнителя. Исполнитель регистрирует обращение, рассматривает его по существу с соблюдением установленных законом сроков, при необходимости сохраняет относящиеся к нему документы и предоставляет мотивированный ответ по согласованному каналу.

9.8. Исполнитель вправе запросить только сведения, объективно необходимые для идентификации конкретного заказа или проверки изложенных обстоятельств, сохраняя конфиденциальность психологического обращения. Непредоставление избыточных данных не может служить основанием для отказа в рассмотрении обращения.

9.9. Стороны могут урегулировать спор переговорами и обменом документами. Настоящая оферта не вводит обязательный досудебный претензионный порядок, если он не предусмотрен законом, не ограничивает право потребителя обратиться в государственные органы или суд и не изменяет гарантированную законом подсудность по выбору потребителя.

9.10. Недопустимые условия, ущемляющие права потребителя, не подлежат применению в силу статьи 16 Закона о защите прав потребителей. При расхождении настоящей оферты с императивными нормами применяются соответствующие нормы законодательства, а остальные положения договора сохраняют силу в допустимой части.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ

10.1. Настоящая редакция оферты действует с 19 октября 2026 года до её отзыва или опубликования новой редакции для будущих заказов.

10.2. Исполнитель вправе изменять текст оферты в отношении последующих акцептов посредством публикации новой редакции на доступном Заказчику ресурсе. К конкретной оплаченной Сессии применяется редакция, действовавшая на дату её акцепта, если иное прямо не предусмотрено законом или не согласовано Сторонами в допустимом законом порядке.

10.3. Одностороннее изменение Исполнителем согласованных стоимости, времени и существенных условий уже оплаченной Сессии не допускается иначе как по основаниям, прямо предусмотренным законом.

Изменение даты и времени в обычном порядке требует согласования с Заказчиком.

10.4. Исполнитель обеспечивает возможность определить редакцию оферты, действовавшую на момент оплаты, по дате редакции, сведениям о заказе, сохранённой электронной копии либо иным надёжным данным. По обоснованному запросу Заказчика предоставляется соответствующая редакция.

10.5. Переписка по указанным Заказчиком контактным каналам, сведения о подтверждении оплаты и записи, допустимые служебные технические записи и материалы обращения могут использоваться в целях подтверждения исполнения договора при соблюдении законодательства о персональных данных и конфиденциальности.

10.6. Признание недействительным отдельного положения оферты не прекращает действие остальных положений, если иное не следует из существа договора или закона; запрещённые потребительским законодательством ограничения не заменяются аналогичными по смыслу санкциями.

10.7. Вопросы, не урегулированные офертой, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, прежде всего ГК РФ, Законом о защите прав потребителей, Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными применимыми актами. Положения, относящиеся исключительно к платным медицинским услугам, применяются лишь в тех случаях, когда фактически оказываемая услуга подпадает под соответствующее законодательное определение; настоящая оферта предусматривает немедицинское психологическое консультирование.

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛОВЕК»

ИНН: 6166083531

ОГРН: 1126193004563

Юридический адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, зд. 6В, эт. 3, пом. 9А

Сайт: chelovekmed.ru

Электронная почта для записи, обращений, отказа от услуги и претензий: sales-q-team@chelovekmed.ru